

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3949/2542

นาง มณฑนา ประหยัดผล
นาย สกุลเทพ เมลล์สุกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

ป.วิ.พ. มาตรา 276, มาตรา 296

คู่ความทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล โดยจำเลยที่ 1 ตกลงผ่อนชำระเป็นงวด หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใด บังคับคดีได้ทันที กำหนดให้จำเลยที่ 1 ชำระให้นายโจทก์ที่สำนักงาน งวดแรกชำระในวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 แต่จำเลยที่ 1 กลับชำระในวันที่ 30 พฤษภาคม 2540 โดยโอนเงินเข้าบัญชีของโจทก์ผ่านทางธนาคารครบถ้วนตามข้อตกลง แม้จะชำระเงินครบถ้วนดังกล่าว ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 1 พ้นจากการตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะชำระหนี้ล่วงเลยกำหนด ทั้งชำระผิดสถานที่ที่ระบุไว้อันเป็นความผิดของจำเลยที่ 1 เอง การที่ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีตามคำขอของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าจำนวนหนี้ตามหมายบังคับคดีมากกว่าความเป็นจริงเนื่องจากการชำระหนี้ไปบ้างแล้วศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะแก้ไขเสียให้ถูกต้องไม่เป็นเหตุที่จำเลยที่ 1 จะขอยกเลิกหมายบังคับคดีและถอนการบังคับคดีได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ร่วมกันชำระหนี้ 529,258 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 528,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แล้วโจทก์และจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอม ยอมความกันในศาลว่า จำเลยทั้งสองยอมชำระเงิน 529,258 บาทให้แก่โจทก์ โดย ผ่อนชำระเป็นงวด งวดละไม่น้อยกว่า 30,000 บาท เริ่มผ่อนชำระงวดแรกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 งวดต่อไปทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปและจำเลยทั้งสองจะ ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2541 โดยจะนำไปชำระให้แก่ทนาย โจทก์ที่สำนักงานถ้าผิดนัดงดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดนัดทั้งหมด ยอมให้โจทก์บังคับคดี ได้ทันที ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมต่อมาจำเลยทั้งสองไม่ชำระเงินงวดแรก ตามกำหนด โจทก์ขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง ศาล ชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดีตามคำขอของโจทก์

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสองได้ชำระเงินงวดแรกให้แก่โจทก์ไป แล้ว 30,000 บาท คำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอ ให้ยกเลิกหมายบังคับคดีและถอนการบังคับคดีของโจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำพิพากษาได้กำหนดให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินงวดแรกใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2540 แต่จำเลยที่ 1 ได้ชำระงวดแรกวันที่ 30 พฤษภาคม 2540 ถือว่าจำเลยเป็นผู้ผิดนัดไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามคำพิพากษา แต่เมื่อโจทก์รับว่า ได้รับชำระหนี้ไว้แล้วจากจำเลยที่ 1 จำนวน 30,000 บาท จึงต้องนำไปหักจากยอด หนี้ตามคำพิพากษา โจทก์มีอำนาจที่จะบังคับได้ทันทีในยอดเงินจำนวน 499,258 บาทซึ่งเป็นยอดเงินที่ค้างชำระ ดังนั้น จึงให้แก้ไขหมายให้ถูกต้อง แจ้งให้เจ้า พนักงานบังคับคดีทราบ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่าการบังคับคดีรายนี้ชอบหรือไม่ ขอให้จริงใจได้ความว่า มูลคดีเดิมเป็นเรื่องซื้อขายจำนวนหนี้ 529,258 บาท ต่อมาคู่ความทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลตกลงผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวเป็นงวด ๆ หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใด บังคับคดีได้ทันที งวดแรกชำระในวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 แต่จำเลยที่ 1 กลับชำระในวันที่ 30 พฤษภาคม 2540 โดยโอนเงินเข้าบัญชีของโจทก์ผ่านทางธนาคารเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท ครบถ้วนตามข้อตกลง แม้จะมีการชำระเงินครบถ้วนดังกล่าว ก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 1 พ้นจากการตกเป็นผู้ผิดนัด เพราะจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ล่วงหน้ากำหนด ทั้งชำระผิดสถานที่ที่ระบุไว้ อันเป็นความผิดของจำเลยที่ 1 เอง การที่ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีตามคำขอของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่ปรากฏว่าจำนวนหนี้ตามหมายบังคับคดีมากกว่าความเป็นจริง เนื่องจากมีการชำระหนี้ไปบ้างแล้ว ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะแก้ไขเสียให้ถูกต้อง ไม่เป็นเหตุที่จำเลยที่ 1 จะขอยกเลิกหมายบังคับคดีและถอนการบังคับคดีได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้วฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุวัตร สุขเกษม-เจริญ หัตถกรรม-ชนะ ภาสกาพันธ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ